



ANEXO V - ADENDA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE

En Sevilla, a 19 de mayo 2023.

REUNIDOS

De una parte,

DÑA. SONSOLES TASSARA GONZALEZ, con N.I.F. 30.249.620-C, en nombre y representación, como Apoderada, de la entidad mercantil **"INVERSIONES GRUPO ABU, S.L."**, con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Constitución, nº 2, 2º y CIF B-90.309.063.

Y de otra,

D. MIGUEL LOBO GOMEZ CALERO, mayor de edad, vecino a los presentes efectos de Sevilla, con domicilio en calle Jauregui nº9 y con N.I.F. nº 28.845.103-K.

INTERVIENEN

De una parte,

"INVERSIONES GRUPO ABU, S.L." como mandataria de la entidad mercantil **ABU PERFORMACE, S.L.**, (la **"PROMOTORA"** o la **"VENDEDORA"**) con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Constitución, nº 2 y CIF B-01.671.670, para la comercialización de las viviendas, local, plazas de garaje y trasteros a construir en el solar sito en la carretera a Castilleja, sin número en Tomares, Sevilla, (la **"Promoción"**), en virtud del contrato privado de encargo de fecha 3 de enero de 2.020.

Y de otra parte,

D. MIGUEL LOBO GOMEZ CALERO, en su propio nombre y derecho (la parte **"COMPRADORA"**).

En adelante, la VENDEDORA y la COMPRADORA se denominarán conjuntamente como las **"Partes"**, e individualmente cuando corresponda, como la **"Parte"**.

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente documento en la condición en la que lo hacen, y a tal efecto

EXPONEN



I.- Que la PROMOTORA está desarrollando y ejecutando un proyecto de promoción inmobiliaria en Tomares, entre la Avda. Pablo Picasso y la Calle Francisco de Goya (la "**Promoción**"), de la cual resultará, entre otras, la vivienda señalada en el plano como vivienda Bloque 1 Tercero C, plaza de garaje nº 28 y trastero nº 29 (el "**Inmueble**").

II.- Que las Partes suscribieron en fecha 30 de junio de 2022 un contrato privado de compraventa (el "**Contrato**"), que tiene por objeto la venta del Inmueble y en el cual se establecen los términos y condiciones en los que será entregado a la COMPRADORA.

III.- Que, encontrándose el Inmueble en fase de ejecución, la COMPRADORA ha solicitado a la VENDEDORA la inclusión de una serie de modificaciones en el Inmueble.

IV.- Que, la VENDEDORA acepta la inclusión de las modificaciones solicitadas por la COMPRADORA, por lo que las Partes han acordado suscribir la presente ADENDA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE (en adelante, la "**Adenda**"), lo cual llevan a efecto con sujeción a los siguientes

PACTOS

PRIMERO. NATURALEZA DEL DOCUMENTO

La presente Adenda se suscribe de mutuo acuerdo entre las Partes, a efectos de proceder a la novación modificativa, no extintiva, del Contrato formalizado entre la COMPRADORA y la VENDEDORA, quedando incorporada esta Adenda al citado Contrato como anexo, para que forme parte integrante del mismo.

Los extremos del Contrato, no modificados expresamente por esta Adenda, se entienden plenamente vigentes y continuarán generando los derechos y obligaciones previstos en los mismos para las Partes.

SEGUNDO. MODIFICACIONES EN EL INMUEBLE

La COMPRADORA desea realizar las modificaciones en el Inmueble que se relacionan y detallan en los presupuestos que se adjuntan como **Anexo I** (las "**Modificaciones**"), que se resumen en los siguientes conceptos:

- PREMIUM
- FALSOS TECHOS
- ALBAÑILERIA
- CARPINTERIA INTERIOR DE MADERA
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- SANITARIOS



- FONTANERÍA
- VARIOS

La VENDEDORA acepta realizar las Modificaciones solicitadas por la COMPRADORA.

TERCERO. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El coste que supone la realización de las Modificaciones asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (17.366,31 €) más MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (1.736,63 €) en concepto de IVA, lo que hace un total **DIECINUEVE MIL CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (19.102,94 €)** (el “Precio de las Modificaciones”), que deberá abonar a la VENDEDORA de forma fraccionada en siete cuotas a razón de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.604,95 €), más IVA (o impuesto similar) las seis primeras cuotas, y a razón de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1.736,61 €), más IVA (o impuesto similar) la siguiente, según el calendario de devengo detallado a continuación;

- 1º. Primer Devengo: 30 de mayo 2.023;
- 2º. Segundo Devengo: 05 de julio 2.023;
- 3º. Tercer Devengo: 05 de octubre 2.023;
- 4º. Cuarto Devengo: 05 de enero 2.024;
- 5º. Quinto Devengo: 05 de febrero 2.024;
- 6º. Sexto Devengo: 05 de marzo 2.024; y
- 7º. Séptimo Devengo: 05 de abril 2.024.

El pago del citado importe se efectuará mediante domiciliación bancaria; a tal fin la COMPRADORA autoriza expresamente a la VENDEDORA a pasar al cobro el recibo correspondiente en la cuenta nº **ES47 0049 6144 2663 1001 7949**, cuya titularidad corresponde a la COMPRADORA.

En caso de devolución del recibo domiciliado, los gastos que originen la devolución del mismo, serán de cuenta de la COMPRADORA.

La COMPRADORA autoriza a la VENDEDORA a entregar el citado importe a la empresa encargada de realizar las Modificaciones, con la finalidad de que la citada empresa proceda a efectuar las mismas.

La VENDEDORA no tendrá obligación de realizar las Modificaciones hasta que la COMPRADORA no haya satisfecho el Precio de las mismas en la forma



anteriormente establecida, significándose que transcurrido el plazo establecido sin que se haya efectuado el pago, este documento quedará sin efecto ni valor alguno, no estando obligada la VENDEDORA a realizar modificación de ningún tipo, incluso cuando la COMPRADORA abonara el coste de las mismas con posterioridad al plazo establecido, en cuyo caso se procedería a la devolución de dicho importe.

Asimismo, en caso de cualquier resolución del Contrato a instancia de la COMPRADORA o de mediar cualquier incumplimiento por su parte que justifique su resolución por la VENDEDORA, se establece expresamente que las Modificaciones quedarán a beneficio del Inmueble, sin tener derecho la COMPRADORA a reclamar cantidad alguna en dicho concepto.

CUARTO. MODIFICACIÓN DEL PRECIO DEL INMUEBLE

El precio del Inmueble fijado en la [Cláusula 2](#) del Contrato se incrementa en el Precio de las Modificaciones, constituyendo dicha suma el precio final de compraventa que constará en la escritura pública que se otorgue en su día ante notario.

Asimismo, será aplicable lo previsto en la [Cláusula 5](#) del Contrato en el caso de falta de pago del Precio de las Modificaciones.

QUINTO. ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL CONTRATO

Dado que la ejecución de las Modificaciones está supeditada a los tiempos de fabricación y suministro adicionales a los establecidos en la fecha de suscripción del Contrato, las Partes acuerdan expresamente que la COMPRADORA deberá formalizar la correspondiente escritura pública de compraventa cuando sean requeridos para ello por la VENDEDORA en la forma establecida por la [Cláusula 7](#), aún en el caso de que a la fecha de formalización de dicha Escritura no se encuentre aún finalizadas las partes del Inmueble afectadas por las Modificaciones.

SEXTO. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La presente Adenda se registrará por la Ley española.

Las Partes haciendo expresa renuncia de su fuero propio, acuerdan someter cuantas divergencias pudieran surgir por motivo de la interpretación y cumplimiento de este documento, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, firman el presente documento, quedando uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha al principio indicados.

[SIGUEN FIRMAS]



LA VENDEDORA

A blue ink signature, appearing to be a stylized 'S' or 'T', written over a horizontal line.

"ABU PERFORMANCE, S.L."

P.p.: "INVERSIONES GRUPO ABU,
S.L."

(Dña. Sonsoles Tassara González)

LA COMPRADORA

A blue ink signature, appearing to be 'MLG', written over a horizontal line.

D. MIGUEL LOBO GOMEZ CALERO.